

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 chaouel 1424 – 16 décembre 2003

146^{ème} année

N° 100

Sommaire

Lois

- Loi n° 2003-76 du 11 décembre 2003**, portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt accordé aux établissements de crédits tunisiens..... **3616**
- Loi n° 2003-77 du 11 décembre 2003**, modifiant et complétant la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-64 du 28 juillet 1997..... **3616**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2003-2492 du 9 décembre 2003**, portant modification du décret n° 2000-2939 du 25 décembre 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'adaptation des ressources humaines aux besoins réels des services de l'Etat et des établissements publics..... **3617**
- Nomination d'un président de chambre de première instance au tribunal administratif..... **3617**
- Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle..... **3617**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2003-2494 du 9 décembre 2003**, portant publication d'un accord sur les transports routiers internationaux entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Portugal..... **3617**

Décret n° 2003-2495 du 9 décembre 2003 , portant ratification d'un échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique en date des 21 octobre 2002 et 25 janvier 2003, relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importation de produits agricoles américains.....	3620
Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République Tunisienne.....	3620
Ministère des Finances	
Décret n° 2003-2498 du 9 décembre 2003 , portant ratification de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro objet des accords conclus le 20 février 2003 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.....	3620
Nomination d'un commissaire d'Etat auprès de la compagnie des comptables de Tunisie.....	3620
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2003-2499 du 9 décembre 2003 , portant ratification de la convention de prêt conclue à Tunis, le 26 juin 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de mise à niveau de la formation professionnelle.....	3621
Décret n° 2003-2500 du 9 décembre 2003 , portant ratification de la convention de garantie conclue le 10 juillet 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet de développement du réseau de transport de l'électricité.....	3621
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de contrôleurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	3621
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2003-2504 du 9 décembre 2003 , portant approbation du cahier des charges relatif à l'octroi d'une concession d'exploitation et d'utilisation du domaine public des ports de pêche.....	3622
Décret n° 2003-2505 du 9 décembre 2003 , portant modification du décret n° 98-24 du 5 janvier 1998 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	3623
Nomination d'un directeur d'institut supérieur.....	3623
Nomination d'un professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.....	3624
Nomination d'un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.....	3624
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 9 décembre 2003, portant délégation de signature.....	3624
Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination d'un rapporteur auprès du conseil de la concurrence.....	3624
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Nomination d'un chef de service.....	3624
Nomination d'un chef de section.....	3624
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3624
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Décret n° 2003-2514 du 9 décembre 2003 , portant création du prix du Président de la République pour la solidarité mondiale.....	3625
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	3625

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêtés du ministre de l'éducation et de la formation du 9 décembre 2003, portant
délégation de signature..... **3625**

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination du doyen de la faculté des sciences de Gafsa.....	3627
Nomination du directeur général de l'institut national des sciences et technologies de la mer.....	3627
Nomination d'un secrétaire général d'université.....	3627
Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	3627
Nomination d'un directeur d'école supérieure.....	3627
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A".....	3627
Nomination d'un secrétaire principal d'université.....	3627
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3627
Nomination de secrétaires d'université.....	3627
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3628
Nomination de membres au conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie.....	3628
Détachement d'un magistrat.....	3628

Loi n° 2003-76 du 11 décembre 2003, portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt accordé aux établissements de crédits tunisiens (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le contrat de cautionnement annexé à la présente loi conclu à Tunis, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt objet du contrat annexé à la présente loi et accordé aux établissements de crédit tunisiens d'un montant ne dépassant pas cent cinquante millions (150000000) d'Euros.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 décembre 2003.

Loi n° 2003-77 du 11 décembre 2003, modifiant et complétant la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-64 du 28 juillet 1997 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article premier et aux articles 4 et 6 de la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-64 du 28 juillet 1997.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 décembre 2003.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 de la loi indiquée à l'article premier ci-dessus sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 2 (nouveau). - Le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation a pour missions :

- de fixer les méthodologies relatives aux différents domaines de l'ingénierie de formation et à la réalisation des moyens didactiques et de développer les méthodologies,

- d'élaborer les plans de formation technique, pédagogique et fonctionnelle visant la qualification et le recyclage des personnels de formation relevant des secteurs public et privé, de les mettre en œuvre et d'en évaluer les résultats,

- d'élaborer et d'actualiser les programmes de formation dans toutes leurs composantes, d'aider à leur implantation dans les établissements de formation et d'entreprendre les études nécessaires à cet effet,

- de définir les méthodologies d'évaluation du système de formation,

- de veiller à la production des moyens pédagogiques et didactiques nécessaires à une bonne application des programmes de formation,

- de coopérer avec les établissements de recherche spécialisés en vue de promouvoir la recherche appliquée à l'ingénierie et à l'innovation pédagogique dans les domaines de la formation, et d'assister les établissements de formation dans l'implantation des organisations et des modes nouveaux,

- de développer les relations de coopération, d'échange d'expertises et de partenariat avec les organismes concernés par ses domaines d'activité aux plans national et international.

Art. 3. - Il est ajouté à la loi indiquée à l'article premier ci-dessus un article 1 ter libellé ainsi qu'il suit :

Article 1 ter. - Le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation est classé parmi les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif au sens du titre V de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Le centre est placé sous la tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle. Son siège est à Radès.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2003-2492 du 9 décembre 2003, portant modification du décret n° 2000-2939 du 25 décembre 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'adaptation des ressources humaines aux besoins réels des services de l'Etat et des établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2000-2939 du 25 décembre 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'adaptation des ressources humaines aux besoins réels des services de l'Etat et des établissements publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La période de réalisation du projet d'adaptation des ressources humaines aux besoins réels des services de l'Etat et des établissements publics est prorogée de trois ans à compter de la date d'achèvement de la période fixée par l'article 3 du décret n° 2000-2939 du 25 décembre 2000 susvisé.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2493 du 9 décembre 2003.

Monsieur Abdellatif Magtouf, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de président de chambre de première instance.

Par arrêté du Premier ministre du 9 décembre 2003.

Monsieur Slaheddine Ben Miled est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-2494 du 9 décembre 2003, portant publication d'un accord sur les transports routiers internationaux entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Portugal.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 95-13 du 6 février 1995, portant ratification de l'accord sur les transports routiers internationaux, conclu à Lisbonne le 25 octobre 1994, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Portugal,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères.

Décète :

Article premier. - Est publié, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord sur les transports routiers internationaux, conclu à Lisbonne le 25 octobre 1994, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Portugal.

Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PORTUGAL SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Portugal.

Désireux de faciliter les transports internationaux par route de personne et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires.

Sont convenus de ce qui suit :

CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE PREMIER

Les dispositions du présent accord sont applicables aux transports de personnes et de marchandises par route effectués par des transporteurs de l'une des deux parties contractantes au moyen de véhicules leur appartenant ou affrétés par eux à partir d'un point du territoire de l'une des deux parties contractantes à l'exception des transports objet de l'article 6 ci-dessous.

En tout état de cause, les véhicules devront être immatriculés dans l'une ou l'autre des parties contractantes.

Dans le cadre du présent accord, le terme "véhicule", désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique destiné ou adapté soit au transport de voyageurs, soit au transport de marchandises ainsi que les remorques ou les semi-remorques pouvant y être attelées qu'elles soient importées avec le véhicule à propulsion mécanique ou séparément.

TRANSPORT DE PERSONNES

ARTICLE 2

Les services réguliers de ligne entre les deux pays sont soumis à autorisation des deux parties contractantes. Les demandes d'autorisations de ce genre seront traitées conformément à une procédure établie d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes.

ARTICLE 3

Les transports de personnes autre que des services réguliers de ligne, effectués par les transporteurs de l'une des deux parties contractantes au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de cette partie contractante, sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'autre partie contractante, à l'exception des transports suivants :

a) le transport par des véhicules de moins de neuf places assises y compris le conducteur.

b) le transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d'arrivée sont situés dans le pays d'immatriculation du véhicule, aucune personne n'étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuits à portes fermées).

c) le transport d'un groupe de personnes d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule à un endroit dans le territoire de l'autre partie contractante, le véhicule quittant à vide le territoire de celle-ci.

Les véhicules effectuant les transports visés aux paragraphes b) et c) devront être munis d'un document de contrôle qui sera défini, d'un commun accord, par les parties contractantes.

TRANSPORTS DE MARCHANDISES

ARTICLE 4

Les transports de marchandises, entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires sont soumis au régime du contingentement. Un contingent annuel d'autorisation égal et réciproque sera attribué à chacun des deux pays.

Les modalités d'application, le modèle ainsi que le nombre d'autorisations revenant aux transporteurs de chacun des deux pays seront fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes.

Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes du pays du transporteur, au nom des autorités compétentes de l'autre partie contractante.

ARTICLE 5

Les transports mentionnés ci-dessous ne seront pas soumis au régime de l'autorisation préalable :

- les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services.

- les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs.

- les transports postaux.

- les transports des véhicules endommagés ou à dépanner.

- les transports d'ordures et d'immondices.

- les transports de cadavres d'animaux pour l'équarrissage.

- les transports d'abeilles et d'alevins.

- les transports funéraires.

- les transports d'animaux vivants au moyen de véhicule spécialisés.

Par véhicules spécialisés pour le transport d'animaux vivants, on entend les véhicules construits ou aménagés spécialement d'une façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes des parties contractantes.

- les transports de pièces de rechange et de produits destinés au dépannage des navires de mer et des avions.

- les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

- les transports effectués au moyen de véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 3.500 tonnes.

- le déplacement à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d'usage à l'étranger ainsi que la poursuite, par le véhicule de dépannage du transport sous le couvert de l'autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d'usage.

- les transports d'objets et d'œuvres d'art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins commerciales.

- les transports d'objets et de matériels destinés exclusivement à la publicité et à l'information.

- les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographique, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiographiques ou à la télévision.

Les transports mentionnés ci-dessous seront soumis au régime de l'autorisation mais considérés hors contingent :

- les transports de marchandises de dimension ou de poids exceptionnels, à condition que le transporteur ait obtenu les autorisations spéciales nécessaires conformément aux réglementations nationales en matière de circulations routière.

- les déménagements par des entreprises spécialement équipées à cet effet, en personnel et en matériel.

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 6

Les transporteurs de l'une des deux parties contractantes ne peuvent effectuer des transports entre le territoire de l'autre partie contractante et un pays tiers, ou vice-versa, qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente du pays du transporteur, dans la limite d'un contingent annuel spécifiquement fixé à cet effet, d'un commun accord, par les autorités compétentes des deux parties contractantes.

ARTICLE 7

Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un transporteur d'une partie contractante de charger des personnes ou des marchandises à l'intérieur du territoire de l'autre partie contractante pour les déposer à l'intérieur du même territoire.

ARTICLE 8

Si les poids ou les dimensions des véhicules dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre partie contractante, les véhicules doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette partie contractante.

ARTICLE 9

Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent accord acquittent, pour les transports effectués sur le territoire de l'autre partie, les impôts et taxes en vigueur sur ce territoire, dans les conditions suivantes :

Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, en propriété ou affrétés par ses transporteurs, et qui sont importés temporairement, au cours des transports internationaux de voyageurs ou de marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante seront exemptés des impôts et taxes relatifs à la possession et à la circulation des véhicules sur le territoire de cette dernière partie contractante ainsi que de tous les impôts spéciaux frappant les transports routiers de voyageurs et de marchandises à l'exception des impôts et taxes de consommation.

ARTICLE 10

1- les transports réalisés dans le cadre du présent accord, sont mutuellement admis en franchise des droits et taxes douanières dans le territoire de l'autre partie contractante pour :

a) les carburants contenus dans les réservoirs des véhicules prévus par le fabricant,

b) les lubrifiants en quantité nécessaire pour la manutention durant la période des transports.

2- chaque partie contractante autorisera l'importation temporaire sur son territoire des pièces de rechange nécessaires à la réparation de son véhicule qui effectue un transport international dans le cadre du présent accord, les pièces non utilisées ou celles qui seront substituées seront réexportées ou détruites conformément aux dispositions en vigueur dans le territoire de la partie concernée.

ARTICLE 11

Chaque partie contractante garantit à l'autre partie contractante le transfert du solde entre les recettes et les dépenses découlant des opérations réalisées dans le cadre de cet accord conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.

ARTICLE 12

Les autorisations ou les documents de contrôle prévus par les dispositions du présent accord doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

ARTICLE 13

Les transporteurs et conducteurs des véhicules d'une partie contractante sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires sur la circulation et les transports routiers, ainsi que sur la durée du travail et la durée maximum de conduite en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante, lorsqu'ils circulent sur ce territoire.

ARTICLE 14

1- les autorités compétentes des parties contractantes veillent à ce que leurs transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

2- tout transporteur de l'une des deux parties contractantes qui, sur le territoire de l'autre partie contractante, commet des infractions aux dispositions du présent accord, peut faire l'objet, sur demande de l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a eu lieu, de l'une des mesures qui suivent, à prendre par l'autorité compétente de l'autre partie contractante :

a) avertissement.

b) suppression, à titre temporaire, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise.

3- l'autorité qui a pris une telle mesure en informe l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

ARTICLE 15

Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent accord les parties contractantes instituent une commission mixte. Ladite commission se réunit à la demande de l'une des parties, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.

ARTICLE 16

Les autorités compétentes des parties contractantes chargées de l'exécution du présent accord sont :

Pour la République Tunisienne : la direction générale des transports terrestres du ministère de transport.

Pour la République du Portugal : direction générale des transports terrestres (MOPTC).

ARTICLE 17

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur aussitôt que les deux parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification conformément aux modalités constitutionnelles qui leurs sont propres.

Cet accord est conclu pour une durée d'un an. Il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes, six mois avant l'expiration de la période en cours.

Fait à Lisbonne, le 25 octobre 1994, en trois originaux, dont un en langue arabe, un en langue portugaise et l'autre en langue française, le texte français faisant foi.

Pour le gouvernement de la
République Tunisienne
Habib Ben Yahia
Ministre des Affaires
Etrangères

Pour le gouvernement de la
République du Portugal
José Manuel Durao Barroso
Ministre des Affaires
Etrangères

Décret n° 2003-2495 du 9 décembre 2003, portant ratification d'un échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique en date des 21 octobre 2002 et 25 janvier 2003, relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importation de produits agricoles américains.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-44 du 16 juin 2003, portant approbation de l'échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique en date des 21 octobre 2002 et 25 janvier 2003, relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importation de produits agricoles américains,

Vu l'échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique en date des 21 octobre 2002 et 25 janvier 2003, relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importation de produits agricoles américains.

Décète :

Article premier. - Est ratifié l'échange de Notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique en date des 21 octobre 2002 et 25 janvier 2003, relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importation de produits agricoles américains.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2496 du 9 décembre 2003.

Monsieur Ezzeddine Kerkeni, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Damas.

Par décret n° 2003-2497 du 9 décembre 2003.

Monsieur Afif Hendaoui est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Berne.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-2498 du 9 décembre 2003, portant ratification de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro objet des accords conclus le 20 février 2003 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-67 du 20 octobre 2003, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro objet des accords conclus le 20 février 2003 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers,

Vu les accords conclus le 20 février 2003 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro d'un montant de trois cent trente millions (330.000.000) d'Euros objet des accords conclus le 20 février 2003 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers. L'Etat remboursera le prêt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 9 décembre 2003.

Monsieur Sabeur Boumaïza, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est désigné commissaire d'Etat auprès de la compagnie des comptables de Tunisie.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2003-2499 du 9 décembre 2003, portant ratification de la convention de prêt conclue à Tunis, le 26 juin 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de mise à niveau de la formation professionnelle.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-66 du 20 octobre 2003, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 26 juin 2003 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de mise à niveau de la formation professionnelle,

Vu la convention de prêt conclue à Tunis, le 26 juin 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de mise à niveau de la formation professionnelle.

Décète :

Article premier - Est ratifiée, la convention de prêt conclue à Tunis, le 26 juin 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de vingt-six millions (26.000.000) d'euros pour la contribution au financement du troisième projet de mise à niveau de la formation professionnelle.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2500 du 9 décembre 2003, portant ratification de la convention de garantie conclue, le 10 juillet 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet de développement du réseau de transport de l'électricité.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-73 du 11 novembre 2003, portant approbation de la convention de garantie conclue à Tunis, le 10 juillet 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement

économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet de développement du réseau de transport de l'électricité,

Vu la convention de garantie conclue à Tunis, le 10 juillet 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet de développement du réseau de transport de l'électricité.

Décète :

Article Premier. - Est ratifiée, la convention de garantie conclue à Tunis, le 10 juillet 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz en vertu de la convention de crédit conclue entre ladite société et le fonds d'un montant de trente millions (30.000.000) de dinars Koweïtiens pour le financement du projet du développement du réseau de transport de l'électricité.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2501 du 9 décembre 2003.

Monsieur Taoufik El Messaoudi, contrôleur-adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé dans le grade de contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-2502 du 9 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Hédi Snoussi, contrôleur-adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé dans le grade de contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-2503 du 9 décembre 2003.

Monsieur Sami Hammadi, contrôleur-adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé dans le grade de contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décret n° 2003-2504 du 9 décembre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'octroi d'une concession d'exploitation et d'utilisation du domaine public des ports de pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,

Vu la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002, relative aux ports de pêche et notamment son article 47,

Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêche, tel que modifié par le décret n° 99-660 du 22 mars 1999,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent décret relatif à l'octroi d'une concession d'exploitation et d'utilisation du domaine public des ports de pêche.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'OCTROI
D'UNE CONCESSION D'EXPLOITATION ET
D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DES
PORTS DE PECHE**

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Objet de la concession :

Le présent cahier des charges fixe l'objet de la concession d'exploitation et d'utilisation du domaine public des ports de pêche et les conditions de son octroi. Il fixe également le mode d'exploitation de la concession, la réalisation des travaux sur le domaine public des ports de pêche, la responsabilité de l'intervenant.

Art. 2. - Remise de l'immeuble objet de la concession :

L'immeuble dénommé situé au port de pêche de est mis à la disposition de l'intervenant suivant un procès-verbal de mise en possession en présence des deux parties dès l'entrée en vigueur du contrat de concession.

Le procès-verbal est annexé au contrat de concession et au présent cahier des charges.

L'intervenant est considéré ayant pris connaissance de l'immeuble qui lui est remis et l'avoir accepté en tant que tel sans aucune restriction, condition ou réserve.

L'attributaire de la concession est exonéré de tous les vices constatés lors de l'exploitation de l'immeuble concerné.

CHAPITRE II

Des conditions techniques d'exécution des travaux

Art. 3. - Nature et programme d'exécution des travaux :

L'intervenant doit adresser au concédant, pour approbation, tout programme d'investissement à réaliser accompagné des dossiers techniques.

Le concédant doit statuer sur ce programme au plus tard deux mois après sa réception.

Art. 4. - Régime des travaux :

L'intervenant doit informer le concédant de la date du commencement des travaux d'aménagement et de réalisation des constructions, ouvrages et équipements fixes.

L'intervenant n'est pas dispensé de l'obtention des autorisations nécessaires des autorités concernées et de se conformer aux conditions d'aménagement et de sécurité adoptées à l'effet.

Il doit également se limiter aux dispositions des dossiers techniques approuvés par le concédant et des délais de leurs réalisations.

Art. 5. - Etude d'impact des travaux sur l'environnement :

L'intervenant doit présenter une étude d'impact des travaux à réaliser sur l'environnement et obtenir les autorisations requises à l'effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6. - Contrôle des travaux :

L'intervenant procède sur sa responsabilité au contrôle des travaux d'édification, de modification, de maintenance et de renouvellement des ouvrages, constructions et installation des équipements fixes conformément à la législation en vigueur.

Le concédant peut contrôler la réalisation des travaux et s'assurer de leur conformité aux dossiers techniques approuvés.

Art. 7. - Réception des travaux :

A la fin des travaux, il est établi un inventaire co-signé par le concédant et l'intervenant ou leurs représentants.

S'il s'avère que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux dossiers techniques approuvés par le concédant, l'intervenant supporte les dépenses découlant de la réalisation de la conformité.

CHAPITRE III

De l'exploitation

Art. 8. - Conditions d'exploitation :

L'intervenant est soumis au règlement particulier du port.

Il doit se conformer à toute décision qui émane du concédant ou de toute autre autorité habilitée relative à la sécurité d'exploitation du port et à la protection de l'environnement.

Art. 9. - Surveillance des ouvrages et équipements fixes objet de la concession :

L'intervenant est tenu de fournir les moyens humains et les équipements nécessaires pour la surveillance et la sécurité de l'immeuble objet de la concession et de toutes les constructions, ouvrages et équipements fixes y édifiés.

Art. 10. - Conservation et protection des ouvrages, matériels et équipements fixes:

L'intervenant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la propreté et de la maintenance de l'immeuble objet de la concession ainsi que ses alentours avec le respect de la réglementation en vigueur en matière de la santé et l'environnement.

Il est tenu, lui et ses agents, d'informer l'administration portuaire de tout ce qui peut mettre en cause la sécurité du port.

CHAPITRE IV

De la responsabilité de l'intervenant

Art. 11. - Responsabilité due à l'exploitation et au régime du travail des ouvrages et équipements fixes relevant de l'intervenant :

L'intervenant assume la responsabilité de l'exploitation et de l'organisation du travail sur l'immeuble objet de la concession. Il est tenu responsable, conformément à la législation en vigueur de tous les équipements fixes, ouvrages et constructions qu'il édifie.

Art. 12. - La responsabilité contre les dangers résultant des travaux réalisés et de l'exploitation des constructions, ouvrages et équipements fixes dans le cadre de la concession est assurée conformément à la législation en vigueur.

Décret n° 2003-2505 du 9 décembre 2003, portant modification du décret n° 98-24 du 5 janvier 1998 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1239 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Béja, tel que complété par le décret n° 95-838 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 98-24 du 5 janvier 1998, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La période de réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja est prorogée d'un an à compter de la date d'achèvement de la période fixée par l'article 3 du décret n° 98-24 du 5 janvier 1998 susvisé.

Les délais de réalisation du complexe hydraulique, de pose des équipements du réseau d'irrigation, des travaux d'assainissement et de drainage et des travaux d'aménagement des pistes sont prorogés d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2506 du 9 décembre 2003.

Monsieur Hechemi Missaoui, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur de l'institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Bizerte, et ce, à compter du 22 septembre 2003.

Par décret n° 2003-2507 du 9 décembre 2003.

Madame Lilia Messaâdi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est nommée dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, et ce, à compter du 24 mai 2003.

Par décret n° 2003-2508 du 9 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Aouina, assistant hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est nommé dans le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, et ce, à compter du 4 juillet 2003.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 9 décembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2003-1836 du 1^{er} septembre 2003, portant nomination du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret n° 2003-2222 du 27 octobre 2003, chargeant Madame Neïla Noura épouse Gongi, des fonctions de directeur général des stratégies industrielles.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Neïla Noura épouse Gongi, directeur général des stratégies industrielles, est habilitée à signer, par délégation du ministre de l'industrie et de l'énergie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Mardassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 2003-2509 du 9 décembre 2003.

Madame Kaouther Chebbi, conseiller des services publics, est désignée rapporteur auprès du conseil de la concurrence.

En application des dispositions de l'article 9 (nouveau) du décret n° 96-1567 du 9 septembre 1996, l'intéressée a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2510 du 9 décembre 2003.

Monsieur Ali Dabbaghi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la formation et de l'animation au centre national de la calligraphie à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2003-2511 du 9 décembre 2003.

Monsieur Ridha Boussoffara, chargé de recherches, est chargé des fonctions de chef de section de la période préhistorique à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Il bénéficie des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-2512 du 9 décembre 2003.

Le docteur Letaief Abdelmajid, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Habib Thameur, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} avril 2004.

Par décret n° 2003-2513 du 9 décembre 2003.

Le docteur Bousnina Ali, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} avril 2004.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

Décret n° 2003-2514 du 9 décembre 2003, portant création du prix du Président de la République pour la solidarité mondiale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988 et la loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2002-3029 du 3 décembre 2002, portant création du prix du Président de la République pour la solidarité mondiale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est institué, un prix mondial dénommé "Prix du Président de la République pour la solidarité mondiale" décerné annuellement par le Président de la République à toute personne physique, aux penseurs, artistes, intellectuels ou aux organisations et associations qui se distinguent à l'échelle mondiale dans le raffermissement de la culture de l'entente, de la coopération et de la solidarité entre les peuples, ainsi que l'enracinement et la promotion de ses valeurs et ses concepts.

Art. 2. - Le montant du prix du Président de la République pour la solidarité mondiale est fixé à vingt-cinq mille (25.000) dinars et est imputé sur le budget de la Présidence de la République.

Art. 3. - Ce prix ne peut être décerné plus d'une fois à la même personne et dans le même domaine.

Art. 4. - Le prix du Président de la République pour la solidarité mondiale est décerné par décret sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité et après avis d'une commission nationale présidée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité ou son représentant et composée des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

- un représentant du fonds de solidarité nationale.

Le président de la commission peut inviter aux travaux de la commission toute personne dont la participation est jugée utile.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministères et structures concernés.

Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du ministère des affaires sociales et de la solidarité.

Art. 5. - Les candidatures en vue de l'obtention du prix du Président de la République pour la solidarité mondiale doivent être présentées au président de la commission nationale visée à l'article 4 avant le premier juillet de chaque année.

Art. 6. - La commission visée à l'article 4 du présent décret examine les dossiers de candidature pour l'obtention du prix. Les résultats de ses travaux doivent faire l'objet d'un procès-verbal.

Art. 7. - Le Président de la République, ou son représentant, décerne le prix à l'occasion de la journée nationale de solidarité correspondant au 8 décembre de chaque année.

Art. 8. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 2002-3029 du 3 décembre 2002 susvisé.

Art. 9. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarité et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-2515 du 9 décembre 2003.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Kamel Cherbib en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité, à compter du 22 octobre 2003.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 décembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2003-1835 du 1er septembre 2003, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-2209 du 24 octobre 2003, chargeant Monsieur Mohsen Mahjoub, inspecteur principal des écoles primaires, des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Kébili.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohsen Mahjoub, inspecteur principal des écoles primaires, chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Kébili, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation et de la formation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} novembre 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 décembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2003-1835 du 1er septembre 2003, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-2210 du 24 octobre 2003, chargeant Monsieur Khaled Chouchene, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de directeur régional de l'enseignement de Tozeur.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khaled Chouchene, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement de Tozeur, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation et de la formation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} novembre 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 décembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-2173 du 27 octobre 1995, chargeant Mademoiselle Jalila Rabâoui, administrateur, des fonctions de sous-directeur du budget d'équipement à la direction des affaires financières au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2003-1835 du 1er septembre 2003, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Mademoiselle Jalila Rabâoui, administrateur, chargée des fonctions de sous-directeur du budget d'équipement à la direction des affaires financières, est habilitée à signer, par délégation du ministre de l'éducation et de la formation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} novembre 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2516 du 9 décembre 2003.

Monsieur Laïd Belkhiri, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences de Gafsa, pour une nouvelle période, à compter du 14 juillet 2003.

Par décret n° 2003-2517 du 9 décembre 2003.

Monsieur Riadha Mrabet, maître de recherche agricole et de pêche, est chargé des fonctions de directeur général de l'institut national des sciences et technologies de la mer au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie) à compter du 12 octobre 2003.

Par décret n° 2003-2518 du 9 décembre 2003.

Monsieur Béchir Ben Hadj Yahia, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'université du Centre.

En application des dispositions de l'article 16 (nouveau) du décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2519 du 9 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Kameleddine Gaha, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue de Tunis, à compter du 26 août 2003.

Par décret n° 2003-2520 du 9 décembre 2003.

Monsieur Saïd Nouira, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis, à compter du 22 août 2003.

Par décret n° 2003-2521 du 9 décembre 2003.

Monsieur Faouzi Sakli, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Kassar Hellal, à compter du 2 septembre 2003.

Par décret n° 2003-2522 du 9 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Laïd Mediouni, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de l'art dramatique de Tunis, à compter du 26 août 2003.

Par décret n° 2003-2523 du 9 décembre 2003.

Monsieur Imed Ben Ammar, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des langues appliquées et d'informatique de Béja, à compter du 26 août 2003.

Par décret n° 2003-2524 du 9 décembre 2003.

Monsieur Hafedh Djedidi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des beaux arts de Sousse, à compter du 17 septembre 2003.

Par décret n° 2003-2525 du 9 décembre 2003.

Monsieur Anouar Bardi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études juridiques de Gabès, à compter du 11 septembre 2003.

Par décret n° 2003-2526 du 9 décembre 2003.

Monsieur Hassen Mzali, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure de commerce de Tunis, à compter du 25 septembre 2003.

Par décret n° 2003-2527 du 9 décembre 2003.

Monsieur Taoufik Kheribi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A" au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (foyer universitaire Sahloul à Sousse).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2528 du 9 décembre 2003.

Monsieur Moncef Gafsi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des études, de la prospection, de l'informatique et des nouvelles techniques à la direction des services communs à l'université de Tunis El Manar.

Par décret n° 2003-2529 du 9 décembre 2003.

Monsieur Sofiene Ben Abdallah, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut national des sciences appliquées et de technologie.

Par décret n° 2003-2530 du 9 décembre 2003.

Monsieur Boulbaba Guefrach, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des programmes, des examens et des concours universitaires à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique de l'université de Gabès.

Par décret n° 2003-2531 du 9 décembre 2003.

Monsieur Mehdi Badreddine, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Tunis El Manar.

Par décret n° 2003-2532 du 9 décembre 2003.

Monsieur Taoufik Farhat, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Gabès.

Par décret n° 2003-2533 du 9 décembre 2003.

Monsieur Karim Guesmi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences humaines de Tunis.

Par décret n° 2003-2534 du 9 décembre 2003.

Madame Leila Achour épouse Hmida, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis.

Par décret n° 2003-2535 du 9 décembre 2003.

Sont nommés membres du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie, Messieurs Mohamed Ennabli et Ameer Horchani en remplacement de Madame Souad Yaâkoubi Elouahchi et de Monsieur Tijani Chelli.

DETACHEMENT

Par décret n° 2003-2536 du 9 décembre 2003.

Monsieur Abdesslam Damak, magistrat de deuxième grade, est détaché auprès du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour une période de deux ans, à compter du 1^{er} novembre 2003.